



Avocats

Romain BLANDIN
Tél. Direct 02 35 12 62 11
rblandin@dpr-avocat.fr

Jean-Claude DMITROFF
Tél. Direct 02 35 12 62 12
cdecultot@dpr-avocat.fr

Thomas DUBREIL
Tél. Direct 02 35 12 62 17
tdubreil@dpr-avocat.fr

Eléonore LAB SIMON
Tél. Direct 02.35.12.62.17
elabsimon@dpr-avocat.fr

Elsa LEON
Tél. Direct 02.35.12.62.11
eleon@dpr-avocat.fr

Michel ROSE
Tél. Direct 02 35 12 62 13
lvarin@dpr-avocat.fr

Juriste

Corinne SIGWALT
csigwalt@dpr-avocat.fr

22, rue Raymond Aron
B.P. 545
La Vatine
76824 MT-ST-AIGNAN Cedex

Téléphone :
02 35 12 62 10

Télécopie :
02 35 12 01 23

Case n°154

CENTURY 21 HARMONY

A l'attention de Madame MALLENGUERY
1 Rue Malesherbes
76000 ROUEN

Mont Saint Aignan, le 16 juillet 2025

Envoi par mail

N/réf. : JCD/RB/EM - 20160333
Affaire : CITYA - SDC ECLAT DE VERT / AKERYS PROMOTION

Chère Madame,

Je me permets de revenir vers vous dans le cadre de la procédure d'expertise judiciaire actuellement en cours confiée à Monsieur SERRES et vous prie de trouver ci-joint l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Rouen le 1^{er} juillet 2025.

Comme vous pourrez le constater à la lecture de cette ordonnance, le Président du Tribunal Judiciaire a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires d'étendre les opérations d'expertise judiciaire actuellement en cours aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur dommages ouvrage.

Le Président du Tribunal Judiciaire de Rouen a fixé une provision complémentaire d'un montant de 1.500 € à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire, devant être consignée par le syndicat des copropriétaires dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance de référé intervenue le 10 juillet 2025, soit avant le 10 août 2025.

Je vous précise qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, il existe un risque important que l'expert judiciaire demande au Juge chargé du suivi des mesures d'instruction du Tribunal Judiciaire de Rouen l'autorisation de déposer son rapport en l'état.

Compte tenu de la gravité de cette sanction, il est impératif que le règlement de cette consignation complémentaire soit réalisé dans le délai imparti au syndicat des copropriétaires pour y procéder.

Vous trouverez ci-joint les coordonnées bancaires de la Régie du Tribunal Judiciaire de Rouen afin de vous permettre d'effectuer le virement, en indiquant expressément les références dans le libellé : n° 25/00203 ordonnance de référé du 1^{er} juillet 2025 – extension des opérations d'expertise n° 20/455 – MI n° 21/94.

Dans l'hypothèse où la trésorerie actuelle du syndicat des copropriétaires ne permettrait pas le règlement de cette consignation dans le délai imparti par la juridiction, je vous remercie de bien vouloir m'en informer immédiatement afin que je puisse solliciter un délai complémentaire vous permettant de procéder à des appels de fonds exceptionnels.

Je vous précise, à toutes fins utiles, informer l'expert de l'extension des opérations d'expertise à l'encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur dommages ouvrage, suivant courrier dont vous trouverez une copie jointe à la présente.

Enfin, dans la mesure où les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'ont pas constitué avocat dans le cadre de la procédure, cette décision est réputée contradictoire, de sorte que celle-ci doit faire l'objet d'une signification par huissier de Justice dans un délai de 6 mois.

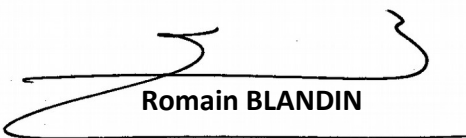
A défaut, l'ordonnance sera caduque, ce qui privera le syndicat des copropriétaires de ses recours à l'encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur dommages ouvrage.

Je vous remercie, en conséquence, de bien vouloir me confirmer qu'il convient que je fasse le nécessaire pour que cette décision soit signifiée aux compagnies MMA.

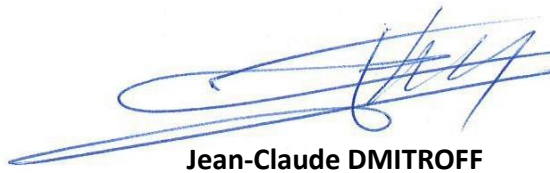
Je reste naturellement à votre disposition pour échanger directement avec vous si vous le souhaitez.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Je vous prie de croire, Chère Madame, en l'assurance de mes sentiments dévoués.



Romain BLANDIN



Jean-Claude DMITROFF